

Nr. 148 Kommissarische Besprechung in der Reichskanzlei vom 24. Juni 1938, 10 Uhr

R 2/12890, unfol. Besprechungsvermerk des MR Richter/RFM¹

Beginn: 10:00

[DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNGEN ZUM GESETZ ÜBER DIE HITLERJUGEND]

Die Besprechung wurde von Ministerialdirektor Kritzinger (Reichskanzlei) geleitet. Vertreten waren u. a.: die Reichsjugendführung, der Stellvertreter des Führers, der Innenminister, der Kultusminister und der Preuß[ische] Finanzminister.

Nach einleitenden Worten des Vorsitzenden legte ich die Bedenken dar, die nach Auffassung des RFM dem § 1 (Übergang der Jugendpflege aus dem Geschäftsbereich des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung auf den Jugendführer) und § 3 (Bestimmung nachgeordneter Dienststellen für den Jugendführer durch Innenminister und RFM) des Entwurfs² entgegenstünden. Zu § 1: Der Staat habe von jeher keine aktive Arbeit an der Jugend außerhalb der Schule geleistet. Unter dem Begriff der Jugendpflege sei vielmehr nur die Förderung der Jugendorganisationen, die diese Arbeit leisten, heute also der HJ zu verstehen. Die Förderung der HJ könne nicht auf die HJ selbst übergehen, sondern müsse den Ländern und Gemeinden als Aufgabe verbleiben. Zu § 3: Die Erziehung der Jugend außerhalb von Schule und Elternhaus sei eine Aufgabe der Partei (HJ) und nicht des Staates. Eine Betätigung des Jugendführers innerhalb des staatlichen Sektors komme daher nicht in Betracht. Demgemäß brauche er auch keine nachgeordneten staatlichen Dienststellen. Dieser Auffassung entspreche, daß der Führer eine besondere staatliche Organisation für die HJ und eine Ausstattung der Reichsjugendführung mit einem nennenswerten Beamtenapparat abgelehnt habe³.

Demgegenüber nahmen die Vertreter der anderen Ressorts, wie folgt, Stellung. Zu § 1: Der Staat betreibe in den Grenzgebieten aktive Arbeit an der Jugend, hauptsächlich an der weiblichen Jugend; hierfür seien hauptamtliche Bezirksjugendwartinnen und hauptamtliche Kreisjugendwarte und -wartinnen bestellt, deren Bezüge im Betrag von insgesamt etwa 90 000 RM den Mitteln des Deutschtumsfonds entnommen würden⁴. Diese Sachaufgabe müsse auf den Jugendführer übergehen. Der Kultusminister lege Wert darauf, von dieser – preußischen – Zuständigkeit entlastet zu werden. Auch die Jugendpflege im Sinne einer Förderung der HJ müsse in Preußen auf den Jugendführer übergehen, weil der Preußische Kultusminister diese Aufgabe nicht unter dem Jugendführer als einer Obersten Reichsbehörde behalten könne⁵. Dagegen könne die Jugendpflege im

¹ Abschrift in R 2/59275/1, Bl. 139–142 (mit Fehldatierung auf 24. 7.). Knapper Ergebnis-Vm. des MD Kritzinger mit Teilnehmerliste (teils unleserlich) in R 43 II/525a, Bl. 183f. Zu der Besprechung hatte der RMRk die Ressorts am 31. 5. 1938 eingeladen und revid. Neufassungen der DVO-Entwürfe beigefügt; ebd. Bl. 174–182; R 2/12890. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 2. – Absätze z.T. vom Bearbeiter eingefügt.

² Gemeint ist die 1. DVO, deren Erörterung der vorliegende Vm. allein wiedergibt. Soweit hier in Rede stehend, war § 1 (2) Ziff. 2 gegenüber der Fassung von 1937 unverändert; s. ARH IV, Nr. 135 Anm. 11. Wortlaut des identisch gebliebenen § 3 s. ebd. Anm. 16. Dort generell Näheres zum Hintergrund der Bedenken des RFM.

³ Ebd. Anm. 7.

⁴ Hierzu nähere Hinweise ebd. Anm. 3.

⁵ Als Ausweg strebte der RJF mit Unterstützung des RIM deshalb an, in Preußen die Stellung einer obersten Landesbehörde zu erhalten, ähnlich wie schon 1937 bei der angedachten Übernahme des Landjahrs; s. ebd. Anm. 18. Der Antrag war in der Sitzung des Preuß. Ministerrats vom 10. 5. 1938 (Dok. Nr. 105 Anm. 10) mit analogen Argumenten abgelehnt, zugleich aber betont worden, der RJF könne sich – wie jede andere ORBeh. auch – jederzeit der preuß. allgem. Verwaltung bedienen. Eine Bereitstellung preuß. Haushaltsmittel komme freilich nicht in Betracht. R 43 II/515, Bl. 6f.; R 43 II/525a, Bl. 128, 153; R 2/12890.

Sinne einer Förderung der HJ außerhalb Preußens den Ländern verbleiben. Zu § 3: Der Jugendführer müsse als Oberste Reichsbehörde die Möglichkeit haben, den staatlichen Stellen, insbesondere auch in Preußen, Anweisungen zu geben. Schon die Tatsache, daß es in Preußen nebenamtliche Jugendpflegedezernenten und hauptamtliche Bezirksjugendwartinnen, Kreisjugendwarte und -wartinnen gäbe, der Preußische Kultusminister für sie aber nicht zuständig bleiben könne, mache es notwendig, daß die Regierungspräsidenten zu nachgeordneten Dienststellen des Jugendführers bestimmt werden.

Ich erwiderte, daß das RFM keiner Regelung zustimmen könne, die eine Belastung der Reichskasse nach sich ziehe. Das beziehe sich insbesondere auch auf das erwähnte Jugendpflegepersonal, dessen Bezüge keinesfalls, mittelbar oder unmittelbar, auf die Reichskasse übernommen werden könnten. Hierzu wurde erklärt, daß eine Belastung der Reichskasse nicht beabsichtigt sei. Auch nach dem Übergang der Jugendpflege auf den Jugendführer würden die Länder wie bisher in ihren Haushalten Mittel für die HJ zur Verfügung stellen. Der Fall Preußen gehe das Reich nichts an. Hier würde der Jugendführer oder der Reichsschatzmeister mit Preußen unmittelbar verhandeln. Die Neuerung, die der Übergang der Jugendpflege bringe, werde lediglich darin bestehen, daß der Jugendführer die Befugnis erhalte, in bezug auf die Verwaltung der in den Länderhaushalten ausgebrachten Jugendpflegemittel Anweisungen zu erteilen. Ob es zweckmäßig sei, diese Ländermittel an den Reichsschatzmeister zahlen zu lassen, werde noch geprüft werden. Was das Jugendpflegepersonal anbelangt, so werde alles beim alten bleiben, mit dem einzigen Unterschied, daß der Jugendführer auch hier die Befugnisse [sic] erhalte, die Regierungspräsidenten mit Weisungen zu versehen, nach denen das Jugendpflegepersonal sich zu richten habe. Abgesehen von den oben erwähnten hauptamtlichen Kräften würden die Dezernenten für die körperliche Erziehung in den Schulen, die zurzeit zugleich das Jugendpflegedezernat verwalten, ausreichen.

Der Vertreter des Innenministers erklärte, daß das hauptamtliche Jugendpflegepersonal in den Grenzgebieten nicht länger aus preußischen Deutschtumsmitteln bezahlt werden könne, weil der Deutschtumsfonds für fortdauernde Ausgaben nicht bestimmt sei.

Ich erwiderte, daß dann das Land Preußen die Mittel aus anderen Fonds zur Verfügung stellen müsse. Der Vertreter des Preuß. Finanzministeriums Ministerialdirektor Dr. Meyer erklärte hierzu, der Grundsatz der Einheit der Verwaltung werde es wohl notwendig machen, daß die Mittel für die erwähnten Kräfte im preußischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Er werde die Angelegenheit in diesem Sinne vortragen und nehme an, daß sein Chef⁶ ihm beipflichten werde, zumal es sich nur um einen verhältnismäßig geringen Betrag handle.

Der Vertreter des Kultusministers⁷ bezweifelte, ob die Verwaltung des Dezernats für die körperliche Erziehung in den Schulen und des Jugendpflegedezernats durch eine Person überall beibehalten werden könne. Es handle sich um verschiedene Aufgaben und es werde nicht immer leicht sein, Kräfte zu finden, die für beide Aufgaben geeignet sind.

Demgegenüber machte ich geltend, daß das, was bisher gegangen sei, auch in Zukunft gehen müsse. Sollten aber neue Kräfte eingestellt werden müssen, so müßten die Bezüge für sie, ebenso wie die Bezüge für die oben erwähnten hauptamtlichen Jugendpflegekräfte in den Grenzgebieten, von den Ländern getragen werden. Ministerialdirektor Dr. Meyer pflichtete dieser Auffassung grundsätzlich bei. Der Vertreter des Jugendführers⁸ erklärte, daß nach seiner Auffassung die Einberufung neuer hauptamtlicher Kräfte nicht erforderlich sei, die bisherige Personalunion vielmehr beibehalten werden könne, wofür auch sachliche Gründe sprächen.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers⁹ erklärte in Übereinstimmung mit den Vertretern des Jugendführers, daß eine Belastung der Reichskasse durch den Übergang der Jugendpflege auf

⁶ PrFM Johannes Popitz.

⁷ MR Brenner.

⁸ Der RJF war vertreten durch Hauptbannführer Möckel und Gefolgschaftsführer Kirsten.

⁹ ORR Klopfer.

den Jugendführer und die Bestimmung nachgeordneter Dienststellen nicht beabsichtigt sei. Insbesondere werde nicht daran gedacht, neben dem Parteietat für die HJ einen besonderen Reichsetat zu fordern. Der Reichsschatzmeister habe dem Entwurf zugestimmt. Von seiten der Partei bestünden keine Einwendungen gegen den Entwurf, jedoch bittet der Stellvertreter des Führers, bei der Bestimmung der nachgeordneten Dienststellen beteiligt zu werden.

Da eine Streichung der Bestimmungen über den Übergang der Jugendpflege und die nachgeordneten Dienststellen nicht zu erreichen war, andererseits in finanzieller Beziehung Jugendführer und Stellvertreter des Führers erklärt hatten, daß eine Belastung der Reichskasse nicht in Frage komme und nicht beabsichtigt sei, habe ich zum Schluß erklärt, daß das RFM seine Bedenken zurückstelle und dem Entwurf zustimme. Hierbei habe ich nochmals unterstrichen, die Zustimmung erfolge nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung, daß eine Belastung der Reichskasse in keiner Weise eintrete, weder unmittelbar noch mittelbar dadurch, daß die Globalsumme des Reichsschatzmeisters erhöht werde. Die Vertreter des Jugendführers und des Stellvertreters des Führers stimmten dieser Voraussetzung nochmals zu.

Als ich bat, die Erklärungen über die finanzielle Seite der Angelegenheit in der Niederschrift festzulegen, erklärte der Vorsitzende, daß die Fertigung einer Niederschrift nicht beabsichtigt sei, da er allein, ohne Referenten, an der Sitzung teilgenommen habe¹⁰.

Richter

¹⁰ Lt. Vm. Kritzingers (o. Anm. 1) forderte außerdem der REM noch einen Zusatz zur 1. DVO, „die sicherstellt, daß zu Führern der HJ auf dem Lande nur Personen bestellt werden, die mit den ländlichen Verhältnissen vertraut sind“. Der RJF habe dies sachlich akzeptiert, wolle es aber nicht in der DVO, sondern intern regeln, womit der REM einverstanden sei. Zur anschließenden Erörterung des Entw. der 2. DVO (JugenddienstVO) hielt Kritzinger fest: Das NS-Fliegerkorps und das RLuM wünschten, daß die Jungen, die in das Fliegerkorps eintreten wollten, bereits mit 17 Jahren (statt mit 18) aus der HJ ausschieden. Ferner wünsche der StdF, daß Mädchen nur bis zu 18 Jahren (nicht 21) dem BDM angehören sollten. „Beide Fragen werden voraussichtlich nur vom Führer entschieden werden können.“ Der weiteren Forderung des RIM nach alleiniger Aufsicht über die Jugendorganisationen der dänischen und der poln. Volksgruppe sei entsprochen worden: „Die Reichsjugendführung wird die noch offenen Fragen soweit wie möglich zu klären versuchen und – wenn erforderlich – die Entscheidung des Führers erbitten.“ Die Klärung der strittigen Fragen, die nun der StdF selbst Hitler vortragen wollte, verzögerte sich aber bis Jan. 1939; s. R 43 II/525a, Bl. 186 ff.; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12839. Der RJF sah aber eine fakt. Jugenddienstpflicht schon aufgr. des HJ-Gesetzes gegeben; s. BUDDRUS, Totale Erziehung I, S. 270–272. Fortgang und Erlaß der beiden DVOn s. Folgeband, Dok. vom 17. 2. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 148 Kommissarische Besprechung in der Reichskanzlei vom 24. Juni 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d148>